



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

លេខ.....០២១.....អ.ស.ហ..២៥

ប្រកាស

ស្តីពី

ការទទួលស្គាល់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩២៤/១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១២៤/១៤៧៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២០៧/០៣១ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធន



- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៥/០១៩ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២២/០០៣ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
- បានឃើញប្រកាសលេខ ០១៩ អ.ស.ហ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
- បានទទួលការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្នុងសម័យប្រជុំនាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ គ.ស.២០២៥

សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ .-

ប្រកាសនេះកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការទទួលស្គាល់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃសេវាជម្រះបញ្ជី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។

ប្រការ២ .-

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ និងក្រុមហ៊ុនសវនកម្មដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី២
លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការទទួលស្គាល់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៣ .-

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ និង/ឬក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យកម្រិត១ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈសវនកម្ម និងទទួលបាននីតិសម្បទាក្នុងការផ្តល់សេវាជម្រះបញ្ជីពីនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ។

ប្រការ៤ ..

នីតិបុគ្គលដែលមានបំណងផ្តល់សេវាជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំការទទួលស្គាល់មក
និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថា **ន.ប.ក**. ដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- មានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យកម្រិត១ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈសវនកម្ម និងការ
អនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់សេវាជម្រះបញ្ជីចេញដោយនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
- ចំពោះក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម ត្រូវមានសវនករជារូបវន្តបុគ្គលយ៉ាងតិច ២ (ពីរ) រូប ដែលជាសមាជិក
សកម្មជាសវនករប្រតិបត្តិ របស់វិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញនិងសវនករកម្ពុជា ដែលសរសេរ
ជាអក្សរកាត់ថា **វ.គ.ស.ក**.
- មានអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយការិយាល័យមេធាវីស្របច្បាប់ ឬមានមេធាវី
យ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប ជាសមាជិករបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ និងការធានារ៉ាប់រងភាពស្មោះត្រង់របស់និយោជិត
- ត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
ពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ប្រការ៥ ..

ឯកសារតម្រូវនៃការស្នើសុំផ្តល់សេវាជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍៖

- លិខិតស្នើសុំទទួលស្គាល់ជាអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង
- អាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យកម្រិត១ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈសវនកម្ម ដែលចេញ
ដោយនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់សេវាជម្រះបញ្ជីចេញដោយនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
- ចំពោះក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យកម្រិត១ ត្រូវផ្តល់ឈ្មោះគណនេយ្យករជារូបវន្តបុគ្គល ដែលជា
សមាជិកសកម្មជាគណនេយ្យករជំនាញរបស់ **វ.គ.ស.ក**. ដោយភ្ជាប់មកនូវវិញ្ញាបនបត្រ
បញ្ជាក់សមាជិកសកម្ម ប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធន៍ការងារ និងការសិក្សា ដោយភ្ជាប់
សញ្ញាបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រជំនាញ
- ចំពោះក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម ត្រូវផ្តល់បញ្ជីឈ្មោះសវនករជារូបវន្តបុគ្គលយ៉ាងតិច ២ (ពីរ) រូប
ដែលជាសមាជិកសកម្មជាសវនករប្រតិបត្តិរបស់ **វ.គ.ស.ក**. ដោយភ្ជាប់មកនូវវិញ្ញាបនបត្រ
បញ្ជាក់សមាជិកសកម្ម ប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធន៍ការងារ និងការសិក្សា ដោយភ្ជាប់
សញ្ញាបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រជំនាញ
- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយការិយាល័យមេធាវីស្របច្បាប់ ឬឈ្មោះមេធាវីយ៉ាងតិច
១ (មួយ) រូប ដោយភ្ជាប់មកនូវវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ជាសមាជិករបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធន៍ការងារ និងការសិក្សា ជាច្បាប់ថតចម្លង
ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលរងសវនកម្មឯករាជ្យរួច ក្នុងរយៈពេល ៣ (បី) ឆ្នាំចុងក្រោយ ដោយ
មានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមាន)

- វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ៤០ ០០០ ០០០ ០០០ (សែសិបបីលាន) រៀល និង វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រងភាពស្មោះត្រង់របស់និយោជិតដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារស្តីពីនីតិវិធីជម្រះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលតម្រូវដោយ **ន.ប.ក.**។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ប.ក.** ត្រូវសម្រេចផ្តល់ការទទួលស្គាល់ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៤៥ (សែសិបប្រាំ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៦ ..

ការទទួលស្គាល់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង មានសុពលភាព ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ។

ប្រការ៧ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ដែលមានបំណងបន្តសុពលភាពការទទួលស្គាល់សេវាជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំបន្តសុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់សេវាជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងមក **ន.ប.ក.** ឱ្យបានមុនរយៈពេល ៤៥ (សែសិបប្រាំ) ថ្ងៃ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់ដោយភ្ជាប់ឯកសារដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំបន្តសុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់ជាអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង
- អាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យកម្រិត១ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈសវនកម្ម នៅមានសុពលភាពដែលចេញដោយនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- សេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់សេវាជម្រះបញ្ជីចេញដោយនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
- ចំពោះក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យកម្រិត១ ត្រូវផ្តល់ឈ្មោះគណនេយ្យករជារូបវន្តបុគ្គល យ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប ដែលជាសមាជិកសកម្មជាគណនេយ្យករជំនាញរបស់ **វ.គ.ស.ក.** ដោយភ្ជាប់មកនូវវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សមាជិកសកម្ម ប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធន៍ការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រជំនាញ (ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរ)
- ចំពោះក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម ត្រូវផ្តល់ឈ្មោះសវនករជារូបវន្តបុគ្គល យ៉ាងតិច ២ (ពីរ) រូប ដែលជាសមាជិកសកម្មជាសវនករប្រតិបត្តិរបស់ **វ.គ.ស.ក.** ដោយភ្ជាប់មកនូវវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សមាជិកសកម្ម ប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធន៍ការងារ និងការសិក្សា ដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រជំនាញ (ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរ)

- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយការិយាល័យមេធាវីស្របច្បាប់ ឬឈ្មោះមេធាវីយ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប ដោយភ្ជាប់មកនូវវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ជាសមាជិករបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធន៍ការងារ និងការសិក្សា ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរ)
- ឯកសារស្តីពីនីតិវិធីជម្រះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរ)
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ប.ក** ត្រូវសម្រេចបន្តសុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ជំពូកទី៣

សិទ្ធិអំណាច និងភារកិច្ចរបស់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៨ .-

សិទ្ធិអំណាច និងភារកិច្ចរបស់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង មានដូចខាងក្រោម៖

- ធ្វើជាតំណាងស្របច្បាប់ឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវជម្រះបញ្ជីក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងបន្តដោយផ្តាច់មុខរហូតដល់ការជម្រះបញ្ជីត្រូវបានបញ្ចប់
- រៀបចំឡើងវិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវជម្រះបញ្ជី ដើម្បីធានាឱ្យមានស្ថានភាពពិតនៃគណនីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ ធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការជម្រះបញ្ជីនោះ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវអត្ថិភាពចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យតាមបញ្ជីសារពើភណ្ឌ និងចាត់វិធានការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះឱ្យបានគង់វង្សដើម្បីធានាសមភាពឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងម្ចាស់បំណុល
- ចេញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងជាសាធារណៈពីការជម្រះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនត្រូវជម្រះបញ្ជី ដោយដាក់ឱសានវាទឱ្យម្ចាស់បំណុលម្នាក់ៗផ្តល់ឯកសារសំណងនៃឥណទេយ្យរបស់ខ្លួន ហើយប្រសិនបើម្ចាស់បំណុលណាមិនបានផ្តល់ទាន់ពេលកំណត់នោះ សាមីជនត្រូវថ្លោះសិទ្ធិទាមទារបំណុលពីអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង
- កោះប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ និងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងករណីមានការសម្រេចទទួលយក និងធ្វើអាជីវកម្មបន្តនូវក្រុមហ៊ុនជាកម្មវត្ថុនៃការជម្រះបញ្ជី ដើម្បីឱ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ពីកិច្ចការនេះ
- ចេញសេចក្តីប្រកាសបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង ឬលិខិតស្នាមទាំងឡាយណាដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវជម្រះបញ្ជីបានធ្វើឡើងដោយមិនប្រក្រតី ឬមិនស្របច្បាប់ នៅមុនពេលចាប់ផ្តើមនីតិវិធីនៃការជម្រះបញ្ជី

- រៀបចំបញ្ជីរាយនាមកូនបំណុលទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រាក់ដែលនៅជំពាក់ក្រុមហ៊ុនត្រូវជម្រះបញ្ជីដោយរាប់បញ្ចូលទាំងម្ចាស់ភាគហ៊ុនផងដែរ ប្រសិនបើមាន ហើយតឹងទារបំណុលទាំងនោះតាមគ្រប់វិធីទោះមិនទាន់ដល់កាលកំណត់ក៏ដោយ
- រៀបចំបញ្ជីរាយនាមម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងប្រាក់ ដែលត្រូវទូទាត់សង ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់ពន្ធដារដែលនៅជំពាក់រដ្ឋ និងប្រាក់បៀវត្សរបស់កម្មករនិយោជិត អនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន
- ជម្រះទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយត្រូវជម្រះបញ្ជីតាមការលក់ចេញឬតាមគ្រប់វិធីផ្សេងទៀត
- ជម្រះទ្រព្យអកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយត្រូវជម្រះបញ្ជីតាមការទូទាត់សងបំណុលទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែង ដោយអនុវត្តតាមអាទិភាព ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៨៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- រៀបចំតារាងតុល្យការនៃការជម្រះបញ្ជី បែងចែកទឹកប្រាក់ជាលទ្ធផលនៃការជម្រះបញ្ជីឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងជម្រះគណនីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទុកជាការបញ្ចប់ការជម្រះបញ្ជីជាស្ថាពរ។

១.២២.ក. មានសិទ្ធិចេញប្រកាសស្តីពីការបំពេញបន្ថែមសិទ្ធិអំណាច និងភារកិច្ចរបស់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៩ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវរៀបចំ និងផ្តល់ជូន **១.២២.ក.** នូវផែនការស្តីពីកិច្ចជម្រះបញ្ជីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៩០ (កៅសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបានទទួលការតែងតាំងជាអ្នកជម្រះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១០ ..

ផែនការស្តីពីកិច្ចជម្រះបញ្ជី ត្រូវមានព័ត៌មានមានជាអាទិ៍៖

- ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវជម្រះបញ្ជី
- ការប៉ាន់ស្មានតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវជម្រះបញ្ជី
- សកម្មភាព និងរយៈពេលដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តសម្រាប់កិច្ចជម្រះបញ្ជី
- ការប៉ាន់ស្មានចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចជម្រះបញ្ជី។

ប្រការ១១ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវរៀបចំ និងផ្តល់ជូន **១.២២.ក.** នូវរបាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចជម្រះបញ្ជីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបានទទួលការតែងតាំងជាអ្នកជម្រះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តកិច្ចជម្រះបញ្ជី អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងត្រូវរៀបចំ និងផ្តល់ជូន **១.២២.ក.** នូវរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចជម្រះបញ្ជី ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ នៃខែទី១ នៃត្រីមាសបន្ទាប់។

ប្រការ១២ ..

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចជម្រះបញ្ជី ត្រូវមានព័ត៌មានមានជាអាទិ៍៖

- ព័ត៌មានអំពីបុគ្គល និងចំណាយនៃការផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជំនួយដល់កិច្ចជម្រះបញ្ជី
- បញ្ជីដែលបង្ហាញអំពីទ្រព្យសកម្មត្រូវទទួលបានកំណត់ និងបំណុលត្រូវទូទាត់ និងបានទូទាត់តាមលំដាប់អាទិភាព
- ព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចជម្រះបញ្ជី ភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពអនុវត្តកិច្ចជម្រះបញ្ជី
- វិវាទដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចជម្រះបញ្ជី
- កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំដែលមានក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចជម្រះបញ្ជី
- ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដូចមានចែងក្នុងផែនការស្តីពីកិច្ចជម្រះបញ្ជី (ប្រសិនបើមាន)។

ប្រការ១៣ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់ជូន **ន.ឆ.ក.** នូវរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការជម្រះបញ្ជី និងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបញ្ចប់ការជម្រះបញ្ជីជាស្ថាពរ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់ការជម្រះបញ្ជី។

ជំពូកទី៤

កម្រៃសេវារដ្ឋបាល និងកម្រៃនៃការទទួលស្គាល់

ប្រការ១៤ ..

រាល់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល និងកម្រៃនៃការទទួលស្គាល់ ត្រូវបង់ចូលគណនីរបស់ **ន.ឆ.ក.**។

ប្រការ១៥ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំទទួលស្គាល់ជាអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល និងកម្រៃសេវារដ្ឋបាលសម្រាប់បន្តសុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់ជាអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងចំនួន ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រៀល។

ប្រការ១៦ ..

កម្រៃសេវារដ្ឋបាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារអនុលោមតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះ មិនត្រូវប្រគល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យកម្រិត១ ឬក្រុមហ៊ុនសវនកម្មវិញឡើយ ទោះបីជាការស្នើសុំត្រូវបដិសេធ។

ប្រការ១៧ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវបង់កម្រៃនៃការទទួលស្គាល់ជាអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងជាប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល។ កម្រៃនៃការទទួលស្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំដំបូង ត្រូវបង់នៅពេលទទួលបានការសម្រេចផ្តល់ការទទួលស្គាល់។ កម្រៃទទួលស្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ត្រូវបង់ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមករា នៃដើមឆ្នាំប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

ជំពូកទី៥
ការលុបចោលការទទួលស្គាល់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង

ប្រការ១៨ ..

ន.ប.ក. អាចសម្រេចលុបចោលការទទួលស្គាល់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ក្នុងករណីណាមួយ ដូចខាងក្រោម៖

- ១- វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យកម្រិត១ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈសវនកម្ម ចេញពីនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ត្រូវបានដកហូតដោយតុលាការ ឬដោយនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ឬដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀត។
- ២- មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ ឬលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ឬមិនបានកែតម្រូវកំហុសណាមួយ តាមការណែនាំរបស់ **ន.ប.ក.**។
- ៣- ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងស្តង់ដាគណនេយ្យនិងសវនកម្ម។
- ៤- ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។

ប្រការ១៩ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបានលុបចោលការទទួលស្គាល់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៨ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវបញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹងពី **ន.ប.ក.**។

ជំពូកទី៦
ទណ្ឌកម្ម

ប្រការ២០ ..

ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងប្រកាសនេះ រួមមាន ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍។

ប្រការ២១ ..

ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលរួមមាន៖

- ១- ព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
- ២- កត់សម្គាល់ជាសាធារណៈ និងបញ្ជាឱ្យធ្វើការកែតម្រូវ។
- ៣- ព្យួរការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់។
- ៤- ដកហូតការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់។

មុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ខាងលើនេះ **ន.ប.ក.** ត្រូវផ្តល់ឱកាសឱ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជាមុន។

ប្រការ២២ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងណាដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រការ៩ ប្រការ១០ ប្រការ១១ ប្រការ១២ និងប្រការ១៣ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចមានចែងក្នុងប្រការ២១ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងណានៅតែបន្តប្រព្រឹត្ត

អំពើល្មើសដដែល អ្នកជម្រះបញ្ជីនោះត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួន ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ទៅ ២៥ ០០០ ០០០ (ម្ភៃប្រាំលាន) រៀល និងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាបន្ទាន់។

ប្រការ២៣ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងណាដែលមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៩ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចមានចែងក្នុងប្រការ២១ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងណានៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល អ្នកជម្រះបញ្ជីនោះត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួន ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ទៅ ២៥ ០០០ ០០០ (ម្ភៃប្រាំលាន) រៀល និងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាបន្ទាន់។

ប្រការ២៤ ..

អ្នកជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងដែលធ្លាប់ទទួលរងនូវពិន័យអន្តរការណ៍ម្តងហើយ តែនៅបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ត្រូវទទួលការពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍លើកមុន។ ករណីនៅមានកំហុសលើអំពើល្មើសដដែលទៀត **ន.ប.ក.** ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យណាមួយដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២៥ ..

ការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ **ន.ប.ក.**។

ប្រការ២៦ ..

បុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្ម ដូចមានចែងក្នុងជំពូកទី៦ នៃប្រកាសនេះ មានសិទ្ធិប្តឹងទៅប្រធាន **អ.ស.ហ.** ក្នុងរយៈពេល ៤៥ (សែសិបប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេច។ ប្រធាន **អ.ស.ហ.** ត្រូវសម្រេចលើពាក្យប្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេល ២ (ពីរ) ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានពាក្យប្តឹងតវ៉ា។ បុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាន **អ.ស.ហ.** មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចតាមនីតិវិធីក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេច។ ការដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ារបស់បុគ្គលខាងលើ មិនមានអានុភាពផ្អាកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម នោះទេ។

ប្រការ២៧ ..

ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិជំពូកទី៦ នៃប្រកាសនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានក្នុងករណីដែលអំពើបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ ជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន។

ជំពូកទី៧
អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ២៨ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.ប.ក.** អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង អនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងប្រកាសនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

ប្រការ២៩ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៣០ ..

អគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករ ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ ២៩ ១២ ឆ្នាំ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា គ.ស.២០២៥

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ឧទ្ធរណ៍យសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឧទ្ធរណ៍យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់អង្គភាពនិងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានៃ អ.ស.ហ.
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ៣០
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ